

시정 요구 및 통보

1. 제 목 : 용역계약 이행 관리 부적정

2. 관계기관 : [REDACTED]

3. 내 용

가. 업무개요

[REDACTED]에서는 쾌적한 환경을 조성하기 위하여 원내·외 소독 방제 및 천연 방향제 설치 등 입소자와 직원의 안전을 위해 시설물 정기 점검을 시행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제5조(계약의 원칙)에서는 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 계약예규 「용역계약일반조건」 제3조(정의) 제3호에 따르면 "기본업무"라 함은 계약상대자가 수행하여야 하는 업무로서 과업내용서에 기재된 업무를 말하며, 같은 조건 제4조(계약문서) 제1항에 따라 계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약 특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다고 정하고 있습니다.

아울러 같은 조건 제20조(검사) 제1항에 따라 계약상대자는 용역을 완성하였을 때에는 그 사실을 계약담당공무원에게 서면으로 통지하고 필요한 검사를 받아야 하며, 계약담당공무원은 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 용역계약 체결 시 계약당사자 간에 이행하여야 할 용역에 관한 계약 조건을 정함을 목적으로 하며, 계약당사자는 계약문서에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 계약을 이행하고, 계약담당자는 계약일반조건, 특수조건, 과업내용서의 용역이행 여부를 확인하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 [redacted] 종합감사 시 용역계약 이행 여부를 확인한 결과, [표1]과 같이 [redacted]에서는 방향제 교체 용역계약 특수조건 및 소독 방제용역 과업내용서를 준수하지 않은 것으로 확인되었으며, 전주보훈요양원에서는 오수펌핑장 유지관리 용역 특수조건 미준수 및 승강기 유지관리 용역계약을 체결 및 자체 점검을 주기적으로 시행하고 있음에도 [표2]와 같이 “[redacted]” 정기검사 시 일반적인 검사 항목에 대하여 부적합 판정을 받아 조건부 합격(보완)을 받은 것으로 확인되었습니다.

[표1] 용역계약 이행 미준수 내역

구분	계약명	계약기간	계약금액	계약업체	확인사항
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	· 용역 과업내용서(구서작업) - 구서작업 미실시 - 견적서에 독미끼 용기는 무상, 쿠마펜팔렛(취약)25,000원으로 명시 - 25,000원(취약)*8개월('24.3월까지) 200,000원 과오지급
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	· 특수조건 제3호 미준수 - 방향제 교체 수량 32개 중 주간보호센터 화장실 내 2개소 무상으로 30개로 정산하여야 함 - 계약일로부터 '24. 4월까지 32개로 정산하여 지급 - 방향제 2개(11,220원)*13개월 145,860원 과오지급
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

구분	계약명	계약기간	계약금액	계약업체	확인사항
■	■	■	■	■	· 특수조건 제5조 관리의 범위 미준수 - 관리주기(현장점검) 주 1회 수질 관리 및 약품 투입
	■	■	■	■	
	■	■	■	■	
	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	· 특수조건 제5조(점검 및 보수방법) - 월 1회 이상 점검, 보수, 급유, 조정 등의 정기점검(예방점검) 실시 · 영양원 자체 매일 점검 실시
	■	■	■	■	
	■	■	■	■	
	■	■	■	■	

[표2] 2023도 승강기 정기검사 결과 보고 내역

검사항목	검사기준 및 부적합 내용	호기(설치장소)
1.2.1.6	가) 승강로 및 피트에 누수가 없고 청결 상태가 유지되는지 확인한다.	3(1-3)
	▶ 안전 검사기준에 적합하지 않음 ▷ 피트 레일 오일 받이 없음	
1.4.4	차) 각 승강장문의 닫힘을 입증하는 접점이 개방되면 「엘리베이터 안전기준」에 따라 잠금해제구간 밖의 카가 정지하고 움직이지 않는지 확인한다.	1(1-1)
	▶ 안전 검사기준에 적합하지 않음 ▷ 2층 승강장문 스위치 간격 조정 미흡	
1.7.2.	다) 로프의 마모 및 파단이 「엘리베이터 안전기준」 부속서IV에 따라 적합한지 확인한다.	3(1-3)
	▶ 안전 검사기준에 적합하지 않음 ▷ 피트 안전장치 스위치 설치상태 불량	
1.13	엘리베이터를 구성하는 모든 승강기 부품은 심한 마모 또는 부식이 없는지 확인하고, 그 승강기 부품의 설치상태 및 작동상태가 양호한지 확인한다.	3(1-3)
	▶ 안전 검사기준에 적합하지 않음 ▷ 승강로 기계적 고정장치 해제장치(스페너) 비치 안 됨	

4. 관계기관 의견

- ■에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- ■
 - 용역계약 이행시 과오지급된 용역수수료(소독 200천원, 방향제 146천원)를 환수하기 바랍니다. (시정)

○

- 용역 대금 지급 시 과업지시서 등 이행여부를 철저히 검수하여 주시기 바라며, 해당 관련자 대상으로 계약 관련 규정 등 교육을 실시하여 주시기 바랍니다. (통보)